

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

-----\*\*\*-----

**HỢP ĐỒNG HỢP TÁC TOUR DU LỊCH**

**PHẦN I. CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG**

**BÊN A: HỆ THỐNG ĐẶT TOUR DU LỊCH**

Đại diện: Phạm Ngọc Trung

Loại hình: Nền tảng công nghệ đặt tour du lịch trực tuyến

Địa chỉ trụ sở: 76 Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường, Đà Nẵng

Mã số doanh thuế: 0401987654

Số điện thoại: 0345 259 124      Email: [trung@traveltour.vn](mailto:trung@traveltour.vn)

**BÊN B: NHÀ CUNG CẤP TOUR DU LỊCH**

Tên đầy đủ: NHÀ CUNG CẤP TOUR DU LỊCH VIETTOUR

Loại hình: Nhà điều hành tour

Địa chỉ trụ sở: 16 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: : 0402123456

Giấy phép kinh doanh lữ hành số (nếu có): Xem ở giấy chứng nhận

Số điện thoại: 0432 444 444      Email: [viettour@tourvietnam.vn](mailto:viettour@tourvietnam.vn)

Đại diện theo pháp luật: Thái Viết Hồng Nhật

## **PHẦN II. CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG**

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023;
- Nhu cầu và khả năng của Các Bên.

### **1. Điều 1: Mục đích và hợp tác:**

#### **1.1. Mục đích:**

- Hợp đồng này quy định mối quan hệ hợp tác giữa Bên A (hệ thống phân phối tour trực tuyến) và Bên B (nhà cung cấp dịch vụ tour du lịch) trong việc đăng tải, quảng bá, phân phối và bán các sản phẩm tour du lịch của Bên B thông qua nền tảng công nghệ của Bên A.

#### **1.2. Phạm vi hợp tác bao gồm:**

- Đăng tải và quản lý thông tin sản phẩm tour du lịch của Bên B trên nền tảng Bên A.
- Tiếp nhận và xử lý đơn đặt tour từ khách hàng.
- Xử lý thanh toán và phân bổ doanh thu theo thoả thuận.
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại liên quan đến tour.

### **2. Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của bên A:**

#### **2.1. Quyền của Bên A:**

- Yêu cầu Bên B cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy phép hợp lệ về sản phẩm tour trước khi đăng tải.

- Từ chối hoặc gỡ bỏ các sản phẩm tour không đạt tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín của nền tảng.
- Thu phí hoa hồng / phí nền tảng theo tỷ lệ đã thỏa thuận tại Điều 4.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tour của Bên B thông qua đánh giá khách hàng và các công cụ khác;
- Tạm ngừng hợp tác khi phát hiện Bên B vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng.

## 2.2. Nghĩa vụ của Bên A:

- Cung cấp giao diện nền tảng và hệ thống kỹ thuật để Bên B đăng tải và quản lý sản phẩm tour.
- Thực hiện các hoạt động marketing, quảng bá nhằm tăng lượng khách hàng tiếp cận sản phẩm của Bên B.
- Tiếp nhận đơn đặt tour, xác nhận booking và chuyển thông tin đặt chỗ đến Bên B kịp thời.
- Thanh toán phần doanh thu cho Bên B đúng hạn theo quy định tại Điều 4.
- Bảo mật thông tin dữ liệu của Bên B và khách hàng theo quy định pháp luật.
- Thông báo trước ít nhất 15 ngày nếu có thay đổi chính sách, quy trình vận hành của nền tảng.

## 3. Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên B:

### 3.1. Quyền của Bên B:

- Được đăng tải và phân phối sản phẩm tour trên nền tảng Bên A theo điều khoản đã thỏa thuận
- Yêu cầu Bên A cung cấp báo cáo doanh số, dữ liệu booking và thanh toán định kỳ.
- Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn phần doanh thu theo thỏa thuận.
- Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ từ Bên A trong quá trình vận hành.

### 3.2. Nghĩa vụ của Bên B:

- Cung cấp thông tin tour chính xác, đầy đủ bao gồm: lịch trình, giá, chính sách hủy – đổi, điều kiện tham gia, hình ảnh thực tế;
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ tour đúng như mô tả đã đăng tải; chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung và chất lượng dịch vụ;
- Xác nhận booking từ Bên A trong vòng 24 giờ làm việc; thông báo ngay khi hết chỗ hoặc thay đổi lịch trình;
- Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tour đúng theo đặt chỗ đã xác nhận với khách hàng;
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của Bên B;
- Duy trì đầy đủ giấy phép kinh doanh lữ hành, bảo hiểm du lịch và các loại giấy phép hành nghề theo quy định pháp luật trong suốt thời gian hợp đồng;
- Không trực tiếp liên hệ khách hàng do Bên A giới thiệu để bán tour ngoài nền tảng, trừ trường hợp được Bên A cho phép bằng văn bản.

## 4. Điều 4: Giá cả, hoa hồng và thanh toán

### 4.1. Cơ chế giá:

Bên B cung cấp cho Bên A giá net (giá gốc chưa bao gồm hoa hồng) hoặc giá retail (giá bán lẻ) theo thỏa thuận riêng đính kèm (Phụ lục A).

### 4.2. Hoa hồng/ Phí nền tảng:

- Nguyên tắc hoa hồng:

Bên B niêm yết giá bán lẻ chính thức trên nền tảng Bên A. Với mỗi booking thành công, Bên A được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ % trên tổng giá trị booking thực tế. Hoa hồng chỉ phát sinh khi booking ở trạng thái "Hoàn thành" (tour đã được cung cấp đầy đủ cho khách). Booking bị hủy hoặc hoàn tiền không tính hoa hồng.

Phí nền tảng: 10% tổng số tiền của tour

- Xử lý tranh chấp đối soát:

Nếu Bên B có ý kiến về số liệu, Hai Bên đối chiếu dữ liệu hệ thống trong vòng 05 ngày làm việc. Trường hợp không thống nhất được, Bên A tạm thanh toán phần không tranh chấp trước, phần còn lại giải quyết theo Điều 10 (Giải quyết tranh chấp).

#### **4.3. Quy trình thanh toán:**

- Bên A tổng hợp doanh số các booking đã hoàn thành trong tháng và lập bảng đối soát gửi Bên B trước ngày 05 của tháng tiếp theo;
- Bên B xác nhận bảng đối soát trong vòng 03 ngày làm việc;
- Bên A thanh toán phần doanh thu cho Bên B (sau khi trừ hoa hồng và các khoản khấu trừ hợp lệ) trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi hai bên thống nhất bảng đối soát;
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của Bên B được đăng ký tại Phụ lục B.

#### **5. Điều 5: Chính sách hủy – đổi và hoàn tiền:**

- Chính sách hủy – đổi tour áp dụng theo từng sản phẩm do Bên B công bố và được đăng tải công khai trên nền tảng Bên A.
- Trong trường hợp hủy tour do lỗi của Bên B (tour không đủ điều kiện khởi hành, thay đổi lịch trình không được khách đồng ý, v.v.), Bên B chịu toàn bộ chi phí hoàn trả cho khách hàng và không được tính khoản hoa hồng của Bên A cho đơn đó.
- Trong trường hợp hủy tour do khách hàng, phí hủy được tính theo chính sách Bên B đã công bố. Bên A sẽ khấu trừ phí hủy trước khi hoàn tiền cho khách.
- Thời gian hoàn tiền cho khách hàng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận hủy hợp lệ.

#### **6. Điều 6: Trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm:**

- Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng, an toàn và tính hợp pháp của dịch vụ tour do Bên B cung cấp.

- Bên B có trách nhiệm mua bảo hiểm du lịch bắt buộc cho khách hàng theo quy định Luật Du lịch 2017.

- Bên A không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tour của Bên B, trừ các thiệt hại trực tiếp do lỗi của Bên A gây ra.

- Mỗi Bên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên kia trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng này, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và các khoản phạt được quy định tại Điều 7.

#### **7. Điều 7: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:**

- Bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Điều 4 sẽ bị phạt lãi chậm thanh toán bằng 0.05%/ngày trên số tiền chậm thanh toán.

- Bên B vi phạm cam kết chất lượng dịch vụ dẫn đến khiếu nại hàng loạt (từ 03 khách trở lên trong cùng một chuyến) sẽ bị phạt: 1.000.000 VNĐ/vụ việc, đồng thời phải bồi thường thiệt hại thực tế.

- Mức phạt vi phạm hợp đồng tối đa không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm theo quy định Luật Thương mại 2005.

#### **8. Điều 8: Bảo mật thông tin:**

- Các Bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin kinh doanh, dữ liệu khách hàng và thông tin kỹ thuật của nhau trong suốt thời gian hợp đồng và 03 năm sau khi hợp đồng chấm dứt.

- Không được tiết lộ, chuyển giao hoặc sử dụng thông tin bảo mật cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

- Nghĩa vụ bảo mật không áp dụng đối với thông tin phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

#### **9. Điều 9: Thời hạn hợp đồng:**

- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và có thời hạn 01 (một) năm.

- Trước khi hết hạn 30 ngày, nếu không có bên nào thông báo chấm dứt, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 01 năm với các điều khoản tương tự.

- Mỗi Bên có thể chấm dứt hợp đồng trước hạn bằng cách thông báo bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày, với điều kiện đã thanh toán và quyết toán hết các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

#### **10. Điều 10. Giải quyết tranh chấp:**

- Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này trước tiên được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa đại diện có thẩm quyền của hai Bên trong vòng 30 ngày.

- Nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Đà Nẵng, theo pháp luật Việt Nam.

#### **11. Điều 11: Điều khoản chung:**

- Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

- Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên.

- Các Phụ lục đính kèm là một phần không tách rời của hợp đồng này: Phụ lục A (Danh mục sản phẩm và giá), Phụ lục B (Thông tin tài khoản ngân hàng), Phụ lục C (Quy trình vận hành và kỹ thuật).

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trung

Phạm Ngọc Trung

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhat

Thái Viết Hồng Nhật